



N. 204 del 06/08/2026

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA (SUE, ABUSIVISMO E CONDONO)

- e' stata **Dichiarata l'inefficacia** e la conseguente **decadenza** ad ogni effetto di legge della Segnalazione Certificata di Inizio Attivita', codice SUAP n. *****, (S.C.I.A. art. 36-bis, del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.) "relativa alla sanatoria ed adeguamento dell'installazione di n. 2 canne fumarie realizzate mediante tubazioni in acciaio inox a servizio dell'attivita' di ristorazione, poste sul prospetto est dell'edificio, inerente l'immobile censito al Catasto Fabbricati, *****
*****, pratica asseverata dal tecnico incaricato, *****

- e di conseguenza e' stato **Ordinato** al **Signor*******
***** in qualita' di responsabile dell'abuso: - la demolizione di n. 2 canne fumarie realizzate mediante tubazioni in acciaio inox a servizio dell'attivita' di ristorazione, poste sul prospetto est dell'edificio condominiale ubicato *****
***** - la rimessa in pristino dei luoghi, - la rimozione del materiale di risulta, a proprie cure e spese, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente derivanti;

- e' stato **Intimato allo stesso Signor*******, in qualita' di responsabile dell'abuso e titolare dell'attivita' in questione, contestualmente, a partire dalla data di notifica del presente provvedimento, il divieto di smaltimento degli aeriformi (fumi, vapori, esalazioni) attraverso le canne fumarie oggetto di ordine di demolizione e, di conseguenza, l'inibizione all'uso dei forni a legna nella*****.

REGISTRO DI SETTORE N. 204 del 06/08/2026 Pag. 1 a 4

Considerato che l'Ordinanza Dirigenziale n. 189 del 28/07/2026, limitatamente alla parte dispositiva relativa all'intimazione del divieto di smaltimento degli aeriformi e all'inibizione all'utilizzo dei forni a legna, deve intendere quale destinatario il soggetto che di fatto esercita l'attività, allo stato individuato n***** in forza della suddetta SCIA di subentro da questi presentata; fermo restando in capo al Sig. *****il mantenimento della qualità di destinatario del medesimo provvedimento per ciò che concerne le opere abusive accertate e i relativi obblighi di ripristino;

Ritenuto, pertanto,

- di dover rettificare ed integrare l'Ordinanza Dirigenziale n. 189 del 28/07/2026 limitatamente alla parte dispositiva relativa all'intimazione del divieto di utilizzo delle canne fumarie e dei forni a legna a seguito della scia di subentro presentata dal Sig. *****;

- di confermare, per quanto non oggetto del presente provvedimento, tutti gli effetti e contenuti dispositivi dell'Ordinanza Dirigenziale n. 189 del 28/07/2026, ivi compresi gli obblighi di demolizione e ripristino posti a carico del Sig. ***** , quale responsabile dell'abuso, entro i termini di 90 (novanta) giorni già assegnati;

Ritenuto, ricorrendone le condizioni, nella fattispecie, di non procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della legge 241/90, dato atto che l'emissione dell'ingiunzione al ripristino dello stato dei luoghi costituisce un atto dovuto dell'Amministrazione Comunale, una volta riscontrati i presupposti di un abuso edilizio;

Preso atto che in presenza di atti di natura tipicamente gestionale ed esecutiva la competenza, in virtù della normativa vigente attualmente applicabile, risulta in capo ai dirigenti;

Visto il Decreto n. 36 del 30/12/2025, con il quale il Sindaco conferisce al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore Governo del territorio ad interim;

Ritenuta l'inesistenza in capo al sottoscritto Dirigente ed al Responsabile del Procedimento, di cause di incompatibilità o conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 190/2012, nonché del Codice di comportamento comunale;

Verificato in ordine all'area di rischio interessata dal presente provvedimento, il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente PIAO 2025-2027, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

Visti:

- Ordinanza Dirigenziale n. 189 del 28/07/2026;
- il Titolo II, Capo III e il Titolo IV, Capi I e II del D.P.R. 06/06/2001, n. 380 e s.m.i.;
- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.P.R. 380/2001;
- il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) e il Regolamento Edilizio Urbanistico (R.E.U.) comunale vigenti;
- il Decreto sindacale n. 36 del 30/12/2025;

DISPONE

per i motivi espressi in narrativa che formano parte integrante e sostanziale della presente ordinanza,

1. **di rettificare ed integrare l'Ordinanza Dirigenziale n. 189 del 28/07/2026** limitatamente alla parte dispositiva relativa al divieto di smaltimento degli aeriformi e dell'inibizione all'utilizzo dei forni a legna a seguito della suddetta S.C.I.A. di subentro presentata dal sig.*****e di sostituire la relativa parte dispositiva con la seguente:

INTIMA

Al

sig.

***** , attuale esercente dell'attività di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande, svolta sotto l'insegna ***** , in virtù della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) di subentro nella gestione dell'esercizio, presentata in data *****

- contestualmente e con decorrenza immediata dalla notifica del presente provvedimento, il divieto di smaltimento degli aeriformi (fumi, vapori, esalazioni) attraverso le canne fumarie oggetto di ordine di demolizione e, di conseguenza, l'inibizione all'uso dei forni a legna ***
*****connesse alle predette canne fumarie.**

Dispone che il Comando della Polizia Locale di Lamezia Terme provveda alla vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e, in caso di accertate violazioni, proceda agli adempimenti di competenza.

CONFERMA L'EFFICACIA

dell'Ordinanza Dirigenziale n. 189 del 28/07/2026 per tutti i restanti aspetti e contenuti dispositivi.

Si dispone la notifica del presente provvedimento:

- tramite posta elettronica certificata (P.E.C.), *****
- *****

-

Si dispone, inoltre, a fini confermativi dell'efficacia dell'ordinanza già emessa:

- la notifica del presente provvedimento, tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) *****
- *****

-

Si dispone infine:

- la trasmissione della presente ordinanza, per le rispettive competenze, al Comando della Polizia Locale, incaricato della vigilanza e di ogni attività utile a garantire il rispetto dello stesso provvedimento e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme;
- la pubblicazione del presente atto sul portale web del Comune di Lamezia Terme, alla sezione Albo Pretorio;
- Copia dell'Ordinanza Dirigenziale n. 189 del 28/07/2026 con avvenuta notifica a mezzo pec con prot. n.***** , in allegato alla presente.

Si da' atto che il presente provvedimento, nelle parti che confermano quanto già disposto con l'Ordinanza Dirigenziale n. 189 del 28/07/2026, ha natura meramente confermativa e non introduce nuovi elementi lesivi nei confronti dei destinatari dell'ordinanza originaria.

Resta ferma, pertanto, per tali soggetti, la decorrenza dei termini per l'eventuale impugnazione con riferimento all'ordinanza originaria, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Si avverte che avverso il presente provvedimento, limitatamente alle disposizioni contenute nel presente provvedimento che non hanno natura meramente confermativa, ed in particolare per le disposizioni rivolte al Sig. *****, e' ammesso ricorso (art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90 e ss.ii.mm.):

- ai sensi del D.lgs. n.104 del 2 luglio 2010: entro 60 giorni dalla data di notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria;
- in alternativa, entro 120 giorni dalla data della notifica, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

Il presente atto e' stato sottoposto dal dirigente del Settore Governo del Territorio a verifica di regolarita' tecnica e amministrativa, ai fini del controllo preventivo ai sensi dell'art. 147 bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, con esito "favorevole".

Il Responsabile del procedimento

Arch. Ienco Adriano

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate

Lamezia Terme, lì 06/08/2026

Il Dirigente

NICOTERA PASQUALINO